



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/106/2021
מס' תיק: 2/90/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני

נציגות ועד הבית ברח' טופז 2, אילת

התובעת
(בהליך 90/21)

באמצעות ב"כ: עו"ד ליזרוביץ טל
אילות 3, אילת
טל': 0544616617 פקס: 086326675

נגד

אשכנזי יובל
טופז 10, אילת

1

הנתבעים
(בהליך 90/21)

חיקין אנאטולי
צה"ל 12, כרמיאל
טל': 052-3253259

2

מויאל שי
טופז 4, אילת
טל': 050-4044403

3

באמצעות ב"כ: עו"ד מאיר מנחם
פלי"ם 2, חיפה
טל': 0539500000 פקס: 048110249

אשכנזי יובל

1

התובעים
(בהליך 106/21)

מויאל רונית

2

באמצעות ב"כ: עו"ד מאיר מנחם
פלי"ם 2, חיפה
טל': 0539500000 פקס: 048110249

נגד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/106/2021
מס' תיק: 2/90/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נציגות ועד הבית ברח' טופז 2, אילת
באמצעות ב"כ: עו"ד ליזרוביץ טל
אילות 3, אילת
טל': 0544616617 פקס: 086326675

הנתבעת
(בהליך 106/21)

פסק דין

פסק דין זה עניינו בחוסר שיתוף פעולה עם מי שמונתה כגורם מטעמי שיכנס ויפקח על אסיפת בעלי דירות בבית המשותף.

א. רקע עובדתי

1. ענייננו בבית משותף ברחוב טופז 2 אילת המכונה "מתחם פלמורה" המצוי במקרקעין הידועים כגוש 40137 חלקה 1 (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית מורכב משני מבנים כשבמבנה הראשון שש כניסות והמבנה השני הוא חדר הטרנספורמציה של הבית המשותף. בבית המשותף 107 יחידות. לבית המשותף נרשם ביום 6.4.14 תקנון מוסכם (להלן: "**התקנון המוסכם**").
2. נציגות הבית המשותף, היא התובעת בהליך 90/21 והנתבעת בהליך 106/21 (להלן: "**הנציגות**"). הנתבעים בהליך 90/21 והתובעים בהליך 106/21 הם בעלי דירות בבית המשותף. מר אשכנזי יובל הוא נתבע בהליך 90/21 ותובע בהליך 106/21, גב' מויאל רונית היא תובעת בהליך 106/21 ומר חיקין אנאטולי ומר מויאל שי הם נתבעים בהליך 90/21, כפי שיפורט להלן.

ב. טענות הצדדים והשתלשלות ההליך

הליך 90/21

3. ביום 5.7.21 הגישה הנציגות תביעה כנגד הנתבעים במסגרתה טענה כי הנתבעים מחבלים במעמדה בטענה כי הם נבחרו לנציגות החדשה של הבית המשותף, וזאת לאחר שנערכה אספת בעלי דירות. לפיכך דרשה הנציגות ליתן סעד הצהרתי לפיו היא הנציגות הנבחרת בבית המשותף וכי למינוי הנתבעים אין כל תוקף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/106/2021
מס' תיק: 2/90/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. למען שלמות התמונה יצוין כי בתחילה הוגשה התביעה כנגד נתבע נוסף, מר ארטיוס דוסטמן.

ביום 23.5.22 הוריתי על מחיקתו לבקשת הנציגות.

5. הנתבעים לא הגישו כתב הגנה.

6. התיק נקבע לדיון ליום 21.3.22.

הליך 106/21

7. ביום 12.8.21 הגישו התובעים בהליך 106/21 (מר אשכנזי יובל וגב' מויאל רונית) תביעה נגד

הנציגות במסגרתה דרשו להורות על הפסקת כהונתה כנציגות הפועלת בבית המשותף ועל הפסקת פעולותיה הלא ראויות. כן דרשו להורות על קיום בחירות בהתאם לתקנון המוסכם של הבית המשותף. בכתב התביעה נטען כי הנציגות הפועלת אינה חוקית וזאת כיוון שנבחרה שלא כדין וכיוון שהיא אינה פועלת בהתאם לתקנון המוסכם. עוד נטען כי הנציגות מקבלת החלטות באופן שרירותי, ומונעת מבעלי הדירות או מי מטעמם כניסה לבריכה ולחניון. כן נטען בכתב התביעה כי התובעים כינסו ביום 28.6.21 אספת בעלי דירות בבית המשותף לבחירת נציגות במסגרתה נבחרו נציגויות מ-4 מתוך שש כניסות. לאור טענות אלו דרשו, בין היתר, הפסקת כהונת הנציגות ולחילופין קיום בחירות לנציגות בבית המשותף.

8. בכתב ההגנה שהוגש מטעם הנציגות נטען כי היא נבחרה כדין ביום 14.3.21 באסיפה שבה נכחו גם התובעים בהליך 106/21. עוד נטען כי התובעים בהליך 106/21 ניסו להחליף את הנציגות במחטף במסגרת האסיפה שכינסו ביום 28.6.21. נטען כי התובעים בהתנהלותם נצמדו לדרישות התקנון המוסכם הקובע בחירות לנציגות לכל כניסה, אך לשיטת הנציגות לא ניתן להיצמד לתקנון המוסכם שכן הבית המשותף אינו בית מורכב.

9. התיק נקבע לדיון ליום 21.2.22.

10. ביום 15.11.21 הגישה הנציגות בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה בהליך 90/21. ביום 23.11.21 ניתנה החלטתי לפיה הבקשה תידון במעמד הדיון.

11. ביום 21.2.22 התקיים דיון בהליך 106/21 אליו התייצבו הצדדים. מכתבי בית הדין ומדברי הצדדים במעמד הדיון עלה כי ברקע הסכסוך הנדון בפניי עומדת מחלוקת מהותית בעניין השכרת דירות בבית המשותף על ידי התובעים בהליך 106/21 לצרכי נופש. עוד יצוין כי מן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/106/2021
מס' תיק: 2/90/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החומר המונח בפניי עולה כי בין הצדדים התנהלו ומתנהלים הליכים משפטיים רבים בעניין זה (ראו לעניין זה דברי כב' השופטת דברת בסעיף 2 לפסק דינה (עש"א 11932-09-22) מיום 5.12.22 וכן דברי כב' השופט פרסקי בסעיף 1 לפסק דינו (עש"א 6909-06-23) מיום 26.9.23. פסקי דין אלו ניתנו בשלב מאוחר יותר ויפורטו להלן).

12. במסגרת הדיון הצדדים נתנו הסכמתם העקרונית לכינוס אספה בפיקוח גורם חיצוני מטעם מותב זה. יחד עם זאת הצדדים היו חלוקים במספר סוגיות: א. האם יש לבחור נציגות לכל כניסה בהתאם להוראות התקנון או שמא יש לבחור נציגות אחת בלבד לבית המשותף. ב. אופי ייפוי הכוח של בעלי הדירות אשר יתייצבו לאסיפה, שעה שעסקינן במבנה שבו מרבית התושבים הם תושבי חוץ.

13. במעמד הדיון מיום 21.2.22, ונוכח העובדה כי שני הצדדים טוענים לכתר הנציגות בבית המשותף, ניתנה על ידי החלטה המורה על כינוס אסיפת בעלי דירות בפיקוח עו"ד מטעם מותב זה, הגב' עדה פרנקל, וזאת בהתאם להוראות התקנון המוסכם ולהוראות שניתנו במסגרת ההחלטה ויובאו להלן:

"1. אסיפת הדיירים תתקיים לא יאוחר מיום 01 במאי 2022

2. הנתבעת תודיע על האסיפה לכל בעלי הדירות בבית המשותף לכל הפחות בתוך 14 ימים עובר לדיון (במסגרת אמצעי ההתקשרות המצויים בידה, משלוח דואר אלקטרוני או משלח הודעת ווטסאפ). בנוסף תיתלה מודעה בלוח המודעות של הבית המשותף במסגרתה יובא דבר קיום האסיפה שעה ומיקום.

3. המודעה תפרט את הנושאים אשר יעמדו על סדר היום:

- בחירת נציגות חדשה לבית המשותף בהתאם לקבוע בתקנון המוסכם.
- קביעת שעות פעילות הבריכה, חדר הכושר והסאונה.
- קביעת מנגנון כניסה לחניון הבית המשותף.
- כל נושא אחר אשר הגב' פרנקל תמצא לנכון כי הוא נדרש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/106/2021
מס' תיק: 2/90/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. במודעה יצוין כי במועד האסיפה אם עד כרבע שעה לאחר השעה הנקובה לא יהיה מניין חוקי כלומר לפחות מחצית מבעלי הדירות נוכחים באסיפה אזי היא תתקיים בכל מספר שיגיע והחלטותיה תהיינה חוקיות.
5. האסיפה תתועד בפרוטוקול אשר יירשם על ידי הגב' פרנקל. הפרוטוקול יתעד את הנוכחים בצורה מסודרת שמותיהם וחתימתם וכן את כל הנאמר באסיפה וההחלטות שתקבלנה ומספר המתנגדים והמסכימים לכל החלטה.
6. בעלי דירות יתייצבו בעצמם לאסיפה או יתנו יפוי כח למי מטעמם המסמיך אותם להשתתף באסיפה. ככל שמדובר בתושבי חוץ על יפוי הכח להיות מאומת באמצעות אפוסטיל.
7. באחריות הנתבעת לשלוח הודעה על האסיפה בצרוף החלטה זו לבעלי הדירות שאינם מתגוררים בבית המשותף ואינם צד להליך בפניי.
8. מימון שכר טרחת הגב' עדה פרנקל ייעשה על ידי הנתבעת. " (ההדגשה אינה במקור)
14. באותו היום (21.2.22), הוריתי על השהיית הליך 90/21 וזאת מן הטעם לפיו כינוס האסיפה שנקבע במועד הדיון יש בו כדי להכריע גם בהליך זה.
15. על החלטתי מיום 21.2.22 הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. בפסק דינה של כב' השופטת דברת מיום 22.6.22 הושב התיק לשם הנמקת החלטתי מיום 21.2.22 המורה על כינוס האסיפה ובחירת הנציגות.
16. ביום 27.7.22 ניתנה על ידי החלטה מפורטת ובה נשטחו הטעמים להחלטתי מיום 21.2.22. במסגרת החלטה זו הובהר כי הקביעה באשר לכך שהבחירות יערכו בהתאם לתקנון המוסכם נבעה מכך שבעלי הדירות מחויבים לתקנון המוסכם המהווה את מסמך היסוד של הבית המשותף, מעין "חוקה", ומשנרשם הוראותיו מחייבות הן את בעלי הדירות והן את הבאים במקומם ואחריהם (ראו לעניין זה סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") ו-א' אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין (חלק שלישי - בתים משותפים) עמ' 131-134, פסק דינו של כב' השופט שפסר בעש"א (מחוזי מרכז) 3210-05-21 אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ (נבו 08.10.2021)). באשר ליפוי הכוח הובהר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/106/2021
מס' תיק: 2/90/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כי הקביעה כי אלו יאושרו על ידי אפוסטיל נבעה מכך שעלה חשש לזיופים וזאת כיוון שמרבית מבעלי הדירות בבית המשותף דגן תושבי חוץ.

17. ביום 9.5.22 הגישה הנציגות במסגרת הליך 90/21 בקשה במסגרתה עתרה לכך שיוכרו כי היא הנציגות. ביום 16.5.22 ניתנה החלטת לפיה כל עוד לא נבחרה נציגות חדשה הנציגות (התובעת בהליך 90/21) היא הנציגות הפועלת בבית המשותף. יצוין כי החלטה דומה ניתנה על ידי גם ביום 6.10.22.

18. ביום 21.8.22 הודיעה הגב' עדה פרנקל כי ברצונה להשתחרר מן המינוי. באותו היום ניתנה על ידי החלטה לפיה עו"ד כנרת שמיר מסיקה תבוא תחת הגב' פרנקל והחלטת מיום 21.2.22 תחול עליה.

19. ביום 5.12.22 ניתן פסק דינה של כב' השופטת שרה דברת בעש"א 11932-09-22 **ועד הבית המשותף רחוב טופז 2 אילת נ' אשכנזי ואח'** במסגרתו נקבע כי יש לבחור נציגות אחת לכל הבית המשותף וכי אין להיצמד להוראות התקנון המוסכם בעניין זה. עוד צוין במסגרת פסק דינה של כב' השופטת דברת כי הצדדים הסכימו לכך שעו"ד ישראלי יטוס לחו"ל ויחתים בעלי דירות על יפויי הכוח. על פסק דין זה הגישו התובעים בהליך 106/21 בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון אשר נדחתה במסגרת פסק דין מיום 27.2.23 (ראו לעניין זה: רע"א 28/23 **יובל אשכנזי נ' נציגות ועד הבית בגוש 40137 חלקה 1** (נבו 27.02.2023)).

20. ביום 1.3.23 הגישו התובעים בהליך 106/21 בקשה לקיום בחירות בפקוח של נציג מטעם מותב זה. בתגובה טענה הנציגות כי טענת התובעים בהליך 106/21 לפיה הנציגות נבחרה בדרך לא חוקית, נדחתה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי ועל כן דין התביעה להידחות ובכלל זה דין הבקשה לקיום בחירות בפקוח להידחות.

21. ביום 16.3.23 הגישה הנציגות בקשה לסילוק התביעה במסגרת הליך 106/21. הנציגות טענה כי פסק דינו של בית המשפט המחוזי שומט את הבסיס לתביעה 106/21 לפיה הנציגות לא נבחרה כדין ולכן יש לדחות את התביעה.

22. בהחלטת מיום 17.4.23 נדחתה בקשת הנציגות לסילוק התביעה בהליך 106/21 על הסף, וזאת מן הטעם לפיו לא מצאתי כי פסקי הדין של בית המשפט המחוזי והעליון ייתרו את כינוס



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/106/2021
מס' תיק: 2/90/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האסיפה עליה הורה מותב זה בהחלטה מיום 21.2.22. עוד נקבע על ידי כי על האסיפה להתכנס בשינויים המחויבים ובהתאם להחלטות כלל הערכאות. באותה ההחלטה הוריתי על ביטול מינויה של עו"ד כנרת שמיר מסיקה ומינוי עו"ד מעיין תהל-כהן תחתיה. כן הוריתי כי האסיפה תתכנס בתוך 60 יום. על החלטתי זו הגישה הנציגות ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע ביום 4.6.23 אשר נדחה בפסק דינו של כב' השופט פרסקי מיום 26.9.23 (ראו: עש"א (מחוזי ב"ש) 6909-06-23 **נציגות ועד הבית המשותף ברחוב טופז 2 אילת נ' יובל אשכנזי** (נבו 26.09.2023)). בפסק הדין של ערעור נקבע כי לא נפלה שגגה בקביעות הדיוניות של מותב זה; לא לגבי דחיית הבקשה לסילוק התביעה נשוא הליך 106/21 על הסף, לא לגבי ההחלטה לקדם את הליך 90/21 גם ללא הגנה שכן מדובר בהליכים קשורים ולא לגבי ההחלטה למינוי עו"ד מעיין תהל-כהן כמשקיפה על אספות בעלי הדירות בבית המשותף. עוד נקבע כי המחלוקת העמוקה שבין הצדדים מעלה צורך בפיקוח על הבחירות לנציגות וכי מדובר בהחלטה מתבקשת וסבירה בנסיבות אלו.

23. בהחלטתי מיום 1.6.23 בהליך 106/21 נקבע על ידי כי הצדדים יעבירו זה לזה העתק מייפויי הכוח המצויים בידיהם ואותם הם עתידים להציג באסיפת בעלי הדירות וזאת בתוך 14 ימים.

24. ביום 18.6.23 הגישה עו"ד מעיין תהל-כהן, אשר מונתה מטעמי, בקשה לתשלום שכר טרחתה. במסגרת הבקשה ציינה כי ביום 17.4.23 מונתה לנהל ולפקח על אסיפת בעלי הדירות בבית המשותף, ועתרה לחייב את הצדדים בשכר טרחתה בגין העבודה שביצעה בתיק עד שלב זה. לטענתה כיוון שהוגש ערעור על החלטת מותב זה לעניין קיומה של האסיפה, כינוס האסיפה עלול להתעכב.

25. בהחלטתי מיום 25.6.23 נקבע כי לא ברור מדוע לא כונסה אסיפה בהתאם להחלטתי מיום 17.4.23 וכי אין בהגשת ערעור על החלטתי כדי לעכב את ביצוע ההחלטה, שכן ככל הידוע למותב זה לא הוגשה בקשה לעיכוב ביצוע. עוד הוריתי בהחלטתי כי עו"ד מעיין תהל-כהן תכנס אסיפה בהקדם האפשרי והצדדים ישתפו עמה פעולה. כמו כן נקבע כי הנציגות תשלם לגב' תהל-כהן 20% מסכום שכר טרחתה המלא בתוך שבעה ימים ושאר התשלומים יקבעו על ידי הגב' תהל-כהן. יודגש כי במסגרת החלטה זו הובהר כי ככל שלא ישתפו הצדדים פעולה עם עו"ד תהל-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/106/2021
מס' תיק: 2/90/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- כהן, אפעל בהתאם לתקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות")
ואשקול מחיקת כתבי טענותיהם על כל המשתמע מכך.
26. ביום 29.6.23 הגישה הנציגות בקשה לעיכוב ביצוע החלטתי לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.
ככל הידוע למותב זה לא ניתנה החלטה בנוגע לבקשה זו.
27. ביום 4.7.23 הגישו התובעים בהליך 106/21 בקשה לפסילת מועמדים לנציגות מטעמים מסוימים ובין היתר כי הם תושבים זרים המתגוררים בחו"ל. עוד עתרו לקבלת מסמכים שונים ולהצהרה לפיה ליחידות העצמאיות המהוות מחסנים לא יינתן קול באסיפה.
28. בהחלטתי מיום 17.7.23 נדחתה בקשה זו וזאת תחילה מן הטעם שהוגשה ללא תצהיר. כן נקבע כי דין הבקשה להידחות אף לגופה וזאת כיוון שלא מצאתי כל אחיזה חוקית לבקשת הנציגות לכך שבעל דירה שהוא תושב זר לא יוכל לשמש נציגות. עוד נקבע על ידי כי יחידות המחסנים עולות כדי "דירה" ולכן יש להכיר בזכות הצבעתם באסיפה הכללית.
29. ביום 24.7.23 הגישו התובעים בהליך 106/21 בקשה לעיון חוזר בהחלטתי מיום 17.7.23. ביום 7.8.23 הוגשה תגובת הנציגות לבקשה זו. בהחלטתי מיום 20.8.23 נדחתה הבקשה לעיון חוזר וזאת כיוון שהתובעים לא הצביעו על שינוי נסיבות או עובדות חדשות שיש בהן כדי להצדיק עיון חוזר בהחלטה. עוד נקבע כי בקשה זו היא ערעורית כיוון שהיא נוגעת לעניין מהותי הקשור בהכרעה שיפוטית, ולכן הדרך לתקיפתה היא בהגשת ערעור לבית המשפט המחוזי.
30. ביום 10.9.23 הגישו התובעים בהליך 106/21 ערעור על החלטתי מיום 17.7.23 לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.
31. ביום 7.12.23 התקבל הערעור על ידי כב' השופט פרסקי בבית המשפט המחוזי בבאר שבע (ראו: עש"א (מחוזי ב"ש) 23843-09-23 **יובל אשכנזי נ' נציגות הבית המשותף-אילת** (נבו 07.12.2023)). במסגרת פסק דינו של בימ"ש של ערעור נקבע כי ל-19 יחידות קטנות המוגדרות כדירות במסמכי הבית המשותף (3.4 מ"ר - 16 מ"ר) אין זכות הצבעה באסיפה הכללית. צוין כי שתיים מיחידות אלו ממוקמות בקומה השנייה בבית המשותף ונקבע כי מותב זה רשאי לערוך עיון חוזר בהכרעה לגביהן, וזאת ככל שיהיה גורם המעוניין בכך. כן צוין בפסק הדין כי עמדת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/106/2021
מס' תיק: 2/90/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החברה שבבעלותה מצויים המחסנים הייתה שונה כשנטענה בפני מותב זה לעומת העמדה שהוצגה בשלב הערעור.

32. ביום 17.7.23 הגישה הנציגות בקשה לפסלות מותב זה אשר במסגרתה נטען כי החלטות מותב זה מלמדות על משוא פנים מתוך עניין להביא לסיום כהונת חברי הנציגות.

33. ביום 30.7.23 הוגשה תגובה מטעם התובעים בהליך 106/21 והנתבעים בהליך 90/21 במסגרתה נטען כי הבקשה לפסלות אינה מגלה כל עילת פסלות ואין בה כדי להעיד כי ההחלטות שניתנו על ידי מותב זה, מלמדות כי מותב זה גיבש עמדה ביחס למחלוקת בין הצדדים ולכן דינה להידחות.

34. בהחלטתי מיום 9.8.23 נדחתה הבקשה לפסלות שנקבע כי היא מבוססת בעיקרה על החלטות הנוגעות לאופן ניהול התיק על ידי מותב זה, שאינן לשביעות רצון הנציגות. בהתאם לפסיקה נקבע כי טענות מעין אלה אינן מהוות עילה לפסילה, ואף לגופם של דברים לא מצאתי כי בהחלטותי האמורות יש שמץ של חשש למשוא פנים כלפי מי מהצדדים. נקבע כי מדובר בהחלטות ענייניות שהתקבלו כדי להוביל את הבית המשותף למסלול ראוי לאחר שנקלע לסכסוכים רבים מאוד.

35. ביום 6.8.23 הוגשה הודעת עדכון מטעם עו"ד תהל-כהן במסגרתה צוין כי חרף החלטתו של מותב זה מיום 25.6.23, הצדדים לא משתפים עמה פעולה. נטען כי חרף בקשות חוזרות ונשנות, הצדדים לא מעבירים לעיונה מועדים לקיומה של אסיפה, יפויי כוח לבחינה, אישורי זכויות של בעלי היחידות ועוד. כמו כן צוין כי עד למועד זה לא הוסדר תשלום שכר טרחתה.

36. ביום 16.8.23 הוגשה תגובה מטעם התובעים בהליך 106/21 במסגרתה נטען כי הם מילאו אחר הנחיותיה של עו"ד תהל-כהן, והנציגות היא זו שעושה כל שלאל ידה כדי למנוע כינוס אספה כללית תחת פיקוח. לטענתם הנציגות הגישה בקשת עיכוב ביצוע לבית המשפט המחוזי לכינוס האספה הכללית וזאת עד להכרעה בערעור שהוגש, וטרם ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי. לשיטתם עיכוב הביצוע גורם לאי כינוס האספה.

37. ביום 17.8.23 הוגשה הודעה מטעם עו"ד תהל-כהן במסגרתה צוין כי לשם ניהול ההליך ביעילות עליה לבדוק את המסמכים הרלוונטיים בטרם הגעתה לעיר אילת, בה ממוקם הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/106/2021
מס' תיק: 2/90/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עוד נטען כי נערכה מטעמה פנייה נוספת לצדדים בבקשה להמצאת המסמכים עד לסוף החודש, אולם הנציגות מביעה הסתייגויות באשר לצורך בקיומה של אספה. גב' תהל-כהן ציינה כי בכוונתה לאכוף את ההחלטות שניתנו על ידי מותב זה ולכנס אספת בעלי דירות לאחר קבלת המסמכים המבוקשים מן הצדדים.

38. בהחלטתי מיום 21.8.23 נקבע כי יש להצר על התנהלות הנציגות אשר אינה מקיימת את החלטות מותב זה. כן צוין כי טענות הנציגות בדבר אי תשלום דמי הוועד דינן להידחות. יודגש כי גם במסגרת החלטה זו צוין כי ככל שלא ישתפו הצדדים פעולה עם עו"ד תהל-כהן, אפעיל את סמכותי בהתאם לתקנה 92 לתקנות.

39. ביום 21.9.23 הוגשה הודעה מטעם עו"ד תהל-כהן במסגרתה נטען כי מהודעת הנציגות מיום 3.9.23 עולה כי הנציגות סומכת ידה על הבקשה לעיכוב ביצוע אשר הגישה במחוזי ולפיכך נמנעת מלבצע החלטות בהליך דנן. כן לטענתה אין ביכולת הנציגות לשלם לגב' תהל-כהן בגין שכר טרחתה.

40. בהחלטתי מיום 28.9.23 נקבע כי יש לקוות כי כעת משניתן פסק הדין בעש"א 6909-06-23 תשתף הנציגות פעולה עם עו"ד תהל-כהן כך שזו תוכל לכנס את אספת בעלי הדירות וכן תפעל לתשלום שכר טרחתה. יודגש כי גם בהחלטה זו הובהר לצדדים כי ככל שהעדר שיתוף הפעולה מצד הנציגות יימשך אפעל בהתאם לסמכותי הקבועה בתקנה 92 לתקנות וזאת כאמור בהחלטות הקודמות שניתנו על ידי מותב זה.

41. ביום 16.10.23 הוגשה הודעת עדכון מטעם עו"ד תהל-כהן במסגרתה נטען כי הנציגות לא יצרה איתה קשר ולא העבירה לידיה כל מסמך וכן לא שילמה את שכר טרחתה כפי שנקבע בהחלטת מותב זה מיום 25.6.23. עוד צוין כי ב"כ התובעים בהליך 106/21 העביר את המסמכים המבוקשים.

42. ביום 17.10.23 הוגשה הודעה מטעם התובעים בהליך 106/21 במסגרתה ציינו כי ערעורי הנציגות על החלטת מותב זה באשר לקיום אספת בעלי דירות בפיקוח, נדחו בהחלטת בית המשפט המחוזי (עש"א 6909-06-23).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/106/2021
מס' תיק: 2/90/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. ביום 17.10.23 הוגשה הודעת עדכון מטעם עו"ד תהל-כהן במסגרתה נטען כי הנציגות העבירה חלק מהמסמכים הנדרשים אולם הדגישה כי אין ביכולתה לשאת בשכר טרחתה. בנוסף נטען כי אין בכוונתה של גב' תהל-כהן לכנס אספה מבלי ששכר טרחתה יוסדר.

44. בהחלטתי מיום 17.10.23 ניתנה לצדדים ארכה של 60 יום לכינוס האספה וזאת לאור המצב הביטחוני השרוי במדינה.

45. ביום 31.10.23 הוגשה תגובת הנציגות להודעת העדכון מטעם עו"ד תהל-כהן מיום 17.10.23. לטענת הנציגות אין ביכולתה לשלם הוצאות שאינן עבור שירותים לתחזוקה מינימלית של הבית המשותף, וזאת כיוון שדירות מגורים רבות בבית המשותף עומדות ריקות והתובעים בהליך 106/21 לא משלמים את חלקם בהוצאות האחזקה והניהול. עוד נטען כי גב' תהל-כהן לא מתנהלת בשקיפות ולא מפרטת מהו החומר הרלוונטי אשר נמסר לה. כמו כן נטען כי יש לדחות את תשלום שכר טרחתה של עו"ד תהל-כהן לאור תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ"א – 1991.

46. ביום 2.11.23 הוגשה הודעה ובקשה מטעם התובעים בהליך 106/21 במסגרתה נטען כי הנציגות לא משלמת את שכר טרחתה של עו"ד תהל-כהן וזאת כדי למשוך את ניהול ההליך ולא בגלל העדר יכולת כספית. אף צוין כי במהלך אספת בעלי דירות שהתקיימה הציע התובע 1 בהליך 106/21 לנציגות לשלם את מלוא שכר טרחתה של עו"ד תהל-כהן וזאת על חשבון תשלום דמי וועד, אולם הנציגות סירבה להצעתו. יתרה מכך צוין כי כל 22 בעלי הדירות בבית המשותף אשר אינם משלמים דמי וועד לנציגות הנוכחית, מוכנים לשלם את חלקם מכלל הוצאות הבית המשותף ישירות לידי הספקים, לרבות שכר טרחתה של עו"ד תהל-כהן. צוין כי הנציגות מסרבת להצעתם וזאת במטרה לפגוע בפרנסתם ובנכסיהם ואף פוגעת בתחזוקת הרכוש המשותף. נטען כי בכך גורמת הנציגות לירידת ערך של דירות בבית המשותף. בנוסף הבהירו התובעים בהליך 106/21 כי ביום 21.2.22 ניתנה החלטה על ידי מותב זה במסגרתה נקבע כי יקוימו בחירות למינוי נציגות לא יאוחר מיום 1.5.22, אולם בפועל לא התקיימו בחירות לנציגות בתקופה זו. לנוכח זאת ציינו התובעים בהליך 106/21 כי בכוונת 36 בעלי דירות בבית המשותף לפנות למפקח על המקרקעין באשדוד בבקשה לפעול לאלתר למינוי נציגות חיצונית לבית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/106/2021
מס' תיק: 2/90/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותף, אשר תפעל לשיקומו ולייצוג של כלל דיירי הבית המשותף עד אשר יתקיימו בחירות לנציגות חוקית ומתפקדת.

47. בהחלטתי מיום 2.11.23 נקבע כי הנציגות עושה כל שלא ידה כדי לסכל את כינוס אספת בעלי דירות בפיקוח, כפי שהוריתי בהחלטותיי הקודמות. כמו כן נקבע כי כל הטעמים לכך שהנציגות אינה משלמת את שכר טרחתה של עו"ד תהל-כהן אינם מוצדקים ונדחו זה מכבר. יודגש כי גם בהחלטה זו הובהר כי ככל שהנציגות לא תשתף פעולה עם עו"ד תהל-כהן ולא תשלם את שכר טרחתה, אפעל בהתאם לתקנה 92 לתקנות.

48. ביום 29.11.23 הוגשה הודעה מטעם עו"ד תהל-כהן במסגרתה נטען כי עד למועד זה וחרף החלטות מותב זה טרם הועבר לידיה תשלום שכר טרחתה או כל חומר נוסף בתיק. לפיכך ביקשה עו"ד תהל-כהן כי מותב זה יורה על שחרורה מהמינוי כמשקיפה על אספת בעלי הדירות תוך חיוב הצדדים בשכר טרחתה.

49. ביום 3.12.23 הוגשה הודעה ובקשה מטעם התובעים בהליך 106/21 במסגרתה טענו כי הנציגות מסרבת לשאת בתשלום שכר טרחתה של עו"ד תהל-כהן ובכך מפרה את ההוראות שניתנו על ידי מותב זה. לפיכך דרשו כי מותב זה יממש את האיומים ויחיל את תקנה 92 לתקנות ויקבע כי הנציגות אינה כשירה להמשיך ולכהן כנציגות הבית החוקית. עוד דרשו כי מותב זה ימנה את הנתבעים בהליך 90/21 (מר יובל אשכנזי, מר אנטולי חיקין ומר שי מויאל) כנציגות חלופית. כן צוין כי הנתבעים בהליך 90/21 נבחרו כדין והנציגות עתרה לפסילת בחירתם בתביעתה זו. לחילופין, דרשו כי מותב זה יפעל למינוי נציגות זמנית בשכר עד למימוש ההחלטה לכינוס אספה ובחירת נציגות חוקית וזאת בהתאם לסעיפים 67-68 לחוק המקרקעין.

ג. דיון והכרעה

50. תקנה 92(ג) קובעת כי הסנקציה המוטלת על בעל דין שלא משתף פעולה עם מומחה היא מחיקת כתבי טענותיו, כדלקמן: "לא נענה בעל דין להוראה לפי תקנה זו, רשאי בית המשפט למחוק את כתבי טענותיו או לדחות את הדיון בתובענה למועד אחר עד שיקיים את ההוראה כאמור".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/106/2021
מס' תיק: 2/90/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

51. רלוונטית גם תקנה 3(ב) לתקנות אשר קובעת כי על בעלי הדין לסייע בהשגת התכלית הדיונית,

כדלקמן: "חובת בעלי הדין ובאי כוחם היא לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליו לפי תקנות אלה, וכן לנהוג בתום לב ובהגינות דיונית תוך שהם מסייעים במימוש התכלית הדיונית, ובכלל זה העמדת הפלוגות האמיתיות שבמחלוקת בין בעלי הדין, מיקודן, בירורן והכרעה בהן."

52. כמו כן תקנה 5 לתקנות קובעת כי על בית המשפט לפעול כדי למנוע פגיעה באינטרס הציבורי, בעקבות הימשכות הליכים שלא לצורך ושימוש לרעה בהליכי משפט, ומורה כי: "בית המשפט יאזן, לפי הצורך, בין האינטרס של בעלי הדין ובין האינטרס הציבורי; לעניין זה "אינטרס ציבורי" – נגישות הציבור למערכת בתי המשפט לרבות קיומו של דיון משפטי צודק, מהיר ויעיל, חיסכון במשאבי זמן ועלויות, מניעת הכרעות סותרות ומניעת שימוש לרעה בהליך השיפוטי".

53. מקרים בהם בית המשפט מוצא כי צד להליך לא מקיים את החובות המוטלות עליו מכוח ההליך המשפטי, לרבות תשלום שכר טרחתו של המומחה המוסכם, מצויה בידי בית המשפט היכולת ליתן מענה לכך מכוח תקנה 92(ג) לתקנות. וזאת, מתוך תכלית לקיים הליך ראוי החותר לחקר האמת ולמנוע פגיעה אפשרית באינטרס הציבורי (ראו לעניין זה: ת"א (שלום קריות) 25828-06-22 **אכרם חיר אלדין נ' פוזי עבד אל גני** (נבו 18.09.2023)).

54. לעניין זה יפים דבריה של כב' השופטת אביגיל כהן בע"א (מחוזי ת"א) 68355-12-21 **ציונה הרפז נ' לאה צוריאנו** (נבו 05.01.2022):

"נראה כי המערערת התמידה באופן שיטתי להימנע מלקיים את החלטות בימ"ש קמא לעניין ביקור מומחה מטעם הנתבעים בדירתה ובימ"ש קמא נמנע פעם אחר פעם מלהורות על מחיקת התביעה בשל מחדליה ונתן לה הזדמנויות לתיקון הפגם תוך חיובה בהוצאות; עד שלא היה מנוס מעשיית שימוש בסמכות בימ"ש למחיקת כתב התביעה. התנהגות התובעת שבאה לידי ביטוי באי קיום החלטות בימ"ש קמא פעם אחר פעם, לאחר שניתנו לה הזדמנויות רבות לכפר על מחדלה ולקיים את החלטות בימ"ש, עולות לכדי דרגה של זלזול חמור בבימ"ש ועומדות בניגוד לעקרונות היסוד של התקנות החדשות."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/106/2021
מס' תיק: 2/90/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

55. במיושם לענייננו – הנציגות בהתנהלותה מונעת את כינוס אספת בעלי הדירות תחת פיקוח, זאת למרות שכינוסה הכרחי לשם קידום התביעה דנן ובירור המחלוקת. בכך מפרה הנציגות פעם אחר פעם החלטות שניתנו על ידי מותב זה; בכך שלא משתפת פעולה עם הגב' תהל-כהן, לא משלמת את שכרה ולא מעבירה את המסמכים הדרושים לשם כינוס האסיפה.

56. למעלה מן הצורך יצוין כי הימנעות מכינוס אספת בעלי דירות אף מובילה לפגיעה בבעלי הדירות האחרים בבית המשותף, שאינם צד להליך, אשר נבצרת מהם זכות הבחירה בנציגות המוקנית להם מכוח סעיף 5(א) לחוק המקרקעין: "בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף." (ההדגשות אינן במקור)

57. יצוין כי טענות הנציגות המתיימרות לכאורה ליתן הסבר להתנהלותה הפסולה נדחו זה מכבר במסגרת החלטותי הקודמות בהליך. כמו גם גרירת הרגליים מובילה לבקשות מרובות מטעם הצדדים אשר גם בהן יש כדי לפגוע באופן עקיף במשאבי השפיטה. בכך נגרמת פגיעה לא רק לצד השני בהליך, אלא גם לאינטרס הציבורי (ראו: ע"א 5400/18 מיר נ' עו"ד יעקב מירון (נבו) 28.1.2019).

58. לגופו של עניין, ניתנו לנציגות התראות חוזרות ונשנות בטרם נקיטה בסנקציה של מחיקת כתבי טענות מכוח תקנה 92(ג) לתקנות (ראו החלטותי שניתנו בימים 25.6.23, 21.8.23, 28.9.23, 2.11.23). חרף זאת, המשיכה הנציגות בהילוכה הפסול וזאת בניגוד להוראות שניתנו על ידי מותב זה. נוכח התנהלות זו של הנציגות סבורה אני כי אין מנוס ממתן פסק דין תוך שימוש בתקנות שהובאו לעיל.

ד. סיכום

59. לאור האמור אני מורה על קבלת התביעה בהליך 106/21 ועל מחיקת התביעה בהליך 90/21. אני קובעת כי הנציגות הנוכחית לא תשמש עוד כנציגות הבית המשותף ויחליפו אותה הנציגים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/106/2021
מס' תיק: 2/90/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבאים: מר אשכנזי יובל, מר חיקין אנטאולי ומר מויאל שי, אשר נבחרו במסגרת החלטת בעלי דירות מיום 28.6.21.

60. מלוא המסמכים והכספים המצויים בידי הנציגות הנוכחית יועברו לידי הנציגות החדשה (מר אשכנזי יובל, מר חיקין אנטאולי ומר מויאל שי) בתוך 14 יום.

61. לאור התוצאה אליה הגעתי אני מורה על חיוב הנציגות בסך 20,000 ש"ח לטובת הנתבעים בהליך 90/21 והנתובעים בהליך 106/21. בנוסף תישא הנציגות בשכר טרחתה של הגב' תהל-כהן בסך 8,000 ש"ח.

62. סכומים אלו ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 19.12.2023, ז' טבת תשפ"ד, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין